



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2025/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR
2. Tempat lahir : Buyut Udik
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 16 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2025 Nomor 77/Pid.B/2025/PN Gns;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 77/Pen.Pid.B/2025/PN Gns. tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 77/Pen.Pid/2025/PN Gns. tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, melanggar *Pasal 338 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR, dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah KAOS LENGAN PENDEK warna BIRU DONGKER dalam keadaan bolong pada bagian depan bawah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) Buah CELANA PENDEK Motif LORENG warna ABU ABU HITAM dalam keadaan bolong pada bagian depan atas yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) Bilah SENJATA TAJAM Jenis BADIK dengan panjang BILAH 15,4 Cm bergagang terbuat dari Fiber warna PUTIH dan bersarung terbuat dari KAYU warna COKLAT yang di lilit lakban warna HITAM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN, Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN bersama dengan korban yakni (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA sedang beradai di rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedang merayakan malam tahun baru dengan membuat ayam bakar, lalu saat Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN sedang mempersiapkan peralatan untuk pembakaran ayam seketika terdengar suara lemparan batu kearah tembok dapur rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN secara berulang kali dan terdengar suara teriakan dari Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR dari samping rumah yang mengatakan *"KAMARUDIN, KAMP*NG, ANJI*G, SINI KELUAR KAMU.....! SAYA BUNUH KAMU.....! KAMU GAK NGELAWAN GAK SAMA SAYA.....! KITA SEPATIAN (Mati) AJA"* namun hal tersebut tidak digubris oleh (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA;

Bahwa sebelum Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR berteriak mengatakan akan membunuh Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA, Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengambil 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari KAYU warna coklat yang dililit lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR kembali berteriak sembari mengatakan “MANA ISTRI KAMU, SAYA PERKOSA, MANA ANAK GADIS KAMU, SAYA PERKOSA..... KAMP*NG KAMU KAMARUDIN.... KAMP*NG KAMU TAMRIN, TUKANG NGINTIP ISTRI ORANG.....!”, mendengar kalimat tersebut, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN melihat dan mengikuti Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA yang emosi dan sedang menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengetahui Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR maka saat itu Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR menuju samping Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN dan mempersiapkan senjata tajam yang telah dibawa oleh Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Lalu saat mendengar suara teriakan dari Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN yang mengatakan “AYAH.. AYAH.. JANGAN.. JANGAN..” maka langsung mencabut bilah senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung senjata tajam. Lalu saat korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA datang maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR langsung menusukkan 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm ke arah perut bawah sebelah kanan Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA. Kemudian setelah menusukkan senjata tajam tersebut maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mencabut kembali pisaunya dan memegang (menenteng) Senjata Tajam tersebut sembari melarikan diri;

Bahwa selanjutnya Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN dan Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN berteriak meminta tolong sembari membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA berjalan menuju ke arah rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Kemudian Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi M. HARIS Alias ARIS Bin M. SUBIR (Alm), Saksi AGUS EKO HERI SUSANTO Alias HASAN Bin HAMIM (Alm) datang dan membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA untuk dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di Rumah Sakit tersebut lalu diperiksa oleh Dr. DIAN FEBIOLA Binti HENDRO SUBAGIO lalu dinyatakan bahwa Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No: 240/RSRB/A2-01/EXT/II/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Dr. DIAN FEBIOLA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua empat belas menit waktu Indonesia bagian barat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Terdapat luka robek pada lipat paha kanan ukuran 2 (dua) x 6 (enam) sentimeter dan perdarahan aktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN, Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN bersama dengan korban yakni (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA sedang beradai di rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedang merayakan malam tahun baru dengan membuat ayam bakar, lalu saat Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN sedang mempersiapkan peralatan untuk pembakaran ayam seketika terdengar suara lemparan batu kearah tembok dapur rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN secara berulang kali dan terdengar suara teriakan dari Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR dari samping rumah yang mengatakan *"KAMARUDIN, KAMP*NG, ANJI*G, SINI KELUAR KAMU.....! SAYA BUNUH KAMU....! KAMU GAK NGELAWAN GAK SAMA SAYA.....! KITA SEPATIAN (Mati) AJA"* namun hal tersebut tidak digubris oleh (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR berteriak mengatakan akan membunuh Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA, Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengambil 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari KAYU warna coklat yang dililit lakban warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR kembali berteriak sembari mengatakan “MANA ISTRI KAMU, SAYA PERKOSA, MANA ANAK GADIS KAMU, SAYA PERKOSA..... KAMP*NG KAMU KAMARUDIN.... KAMP*NG KAMU TAMRIN, TUKANG NGINTIP ISTRI ORANG.....!”, mendengar kalimat tersebut, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN melihat dan mengikuti Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA yang emosi dan sedang menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengetahui Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR maka saat itu Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR menuju samping Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN dan mempersiapkan senjata tajam yang telah dibawa oleh Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Lalu saat mendengar suara teriakan dari Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN yang mengatakan “AYAH.. AYAH.. JANGAN.. JANGAN..” maka langsung mencabut bilah senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung senjata tajam. Lalu saat korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA datang maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR langsung menusukkan 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm ke arah perut bawah sebelah kanan Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA. Kemudian setelah menusukkan senjata tajam tersebut maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mencabut kembali pisaunya dan memegang (menenteng) Senjata Tajam tersebut sembari melarikan diri;

Bahwa selanjutnya Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN dan Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN berteriak meminta tolong sembari membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA berjalan menuju ke arah rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Kemudian Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi M. HARIS Alias ARIS Bin M. SUBIR (Alm), Saksi AGUS EKO HERI SUSANTO Alias HASAN Bin HAMIM (Alm) datang dan membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA untuk dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Rumah Sakit tersebut lalu diperiksa oleh Dr. DIAN FEBIOLA Binti HENDRO SUBAGIO lalu dinyatakan bahwa Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No: 240/RS HB/A2-01/EXT/II/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Dr. DIAN FEBIOLA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua empat belas menit waktu Indonesia bagian barat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Terdapat luka robek pada lipat paha kanan ukuran 2 (dua) x 6 (enam) sentimeter dan perdarahan aktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN, Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN bersama dengan korban yakni (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA sedang beradai di rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedang merayakan malam tahun baru dengan membuat ayam bakar, lalu saat Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN sedang mempersiapkan peralatan untuk pembakaran ayam seketika terdengar suara lemparan batu kearah tembok dapur rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN secara berulang kali dan terdengar suara teriakan dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR dari samping rumah yang mengatakan "KAMARUDIN, KAMP*NG, ANJI*G, SINI KELUAR KAMU.....! SAYA BUNUH KAMU.....! KAMU GAK NGELAWAN GAK SAMA SAYA.....! KITA SEPATIAN (Mati) AJA" namun hal tersebut tidak digubris oleh (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA;

Bahwa sebelum Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR berteriak mengatakan akan membunuh Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA, Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengambil 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari KAYU warna coklat yang dililit lakban warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR kembali berteriak sembari mengatakan "MANA ISTRI KAMU, SAYA PERKOSA, MANA ANAK GADIS KAMU, SAYA PERKOSA..... KAMP*NG KAMU KAMARUDIN.... KAMP*NG KAMU TAMRIN, TUKANG NGINTIP ISTRI ORANG.....!", mendengar kalimat tersebut, Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN melihat dan mengikuti Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA yang emosi dan sedang menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mengetahui Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA menghampiri Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR maka saat itu Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR menuju samping Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN dan mempersiapkan senjata tajam yang telah dibawa oleh Rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Lalu saat mendengar suara teriakan dari Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN yang mengatakan "AYAH.. AYAH.. JANGAN.. JANGAN.." maka langsung mencabut bilah senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung senjata tajam. Lalu saat korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA datang maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR langsung menusukkan 1 (satu) buah bilah Senjata Tajam jenis Badik dengan panjang bilah 15,4 Cm ke arah perut bawah sebelah kanan Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA. Kemudian setelah menusukkan senjata tajam tersebut maka Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR mencabut kembali pisaunya dan memegang (menenteng) Senjata Tajam tersebut sembari melarikan diri;

Bahwa selanjutnya Saksi AGUSTIN SUCI YOWANDA Binti KAMARUDIN, Saksi DONA RAHMAWATI Binti KAMARUDIN dan Saksi MAHARANI SAFIRA Binti KAMARUDIN berteriak meminta tolong sembari membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA berjalan menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN. Kemudian Saksi MASNAWATI Binti AHMAD SARMAN, Saksi M. HARIS Alias ARIS Bin M. SUBIR (Alm), Saksi AGUS EKO HERI SUSANTO Alias HASAN Bin HAMIM (Alm) datang dan membantu Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA untuk dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di Rumah Sakit tersebut lalu diperiksa oleh Dr. DIAN FEBIOLA Binti HENDRO SUBAGIO lalu dinyatakan bahwa Korban (Alm) KAMARUDIN Bin YAHYA telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No: 240/RSHB/A2-01/EXT/II/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Dr. DIAN FEBIOLA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua empat belas menit waktu Indonesia bagian barat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Terdapat luka robek pada lipat paha kanan ukuran 2 (dua) x 6 (enam) sentimeter dan perdarahan aktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Masnawati Binti Ahmad Sarman (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah suami saksi yaitu Korban Komarudin;
 - Bahwa yang telah membunuh Korban Komarudin adalah tetangga Korban Komarudin yaitu Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah



15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;

- Bahwa luka yang dialami oleh Korban Komarudin tersebut yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia adalah Luka Tusuk pada perut bawah sebelah kanan mendekati alat kelamin suami saksi dan luka tusuk yang dialami oleh suami saksi tersebut adalah sebanyak 1 (satu) luka tusukan;
- Bahwa saat itu saksi sedang merayakan malam tahun baru di rumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi yakni saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira, saksi Agustin Suci Yowanda dan saat itu maka saksi memasak di dapur rumah saksi dan saksi mengetahui sendiri tentang adanya kejadian tersebut yang mana pada saat saksi sedang memasak di dapur maka saksi mendengar suara teriakan dari anak anak saksi tersebut dengan kata "Tolong... Tolong.... Ibu... Ibu... Ayah Bu....." dan saat saksi keluar rumah maka saksi melihat bahwa suami saksi tersebut sudah di papah (dibantu berdiri) oleh anak anak saksi tersebut dengan keadaan sudah bersimbah darah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa suami saksi sudah di papah (bantu berdiri) oleh anak anak saksi dengan keadaan sudah bersimbah darah tersebut maka saat itu apa yang saksi lakukan adalah langsung membantu memapah (bantu beridiri) suami saksi tersebut dan ikut berteriak meminta tolong kepada tetangga rumah saksi. Lalu datanglah tetangga rumah saksi M. Haris Alias Aris dan Saudara Hasan dan bersama dengan anak saksi yaitu saksi Maharani Safira langsung membawa suami saksi tersebut kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa tidak ada permasalahan awal antara suami saksi dengan Terdakwa sehingga terjadinya kejadian tersebut. Namun sejak bulan puasa 2024 Terdakwa sering berteriak teriak dengan nada / kata menantang suami saksi dan menuduh bahwa suami saksi dan kawannya yaitu saksi Tamrin telah mengintip kakak iparnya Saudari Endang Sari namun hal tersebut tidak pernah di hiraukan oleh kami dan suami saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut terhadap Korban Komarudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa terhadap Korban Komarudin tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
2. Agustin Suci Yowanda Binti Kamarudin (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah Korban Komarudin yaitu Bapak Kandung Saksi, sedangkan Pelakunya adalah Terdakwa yaitu tetangga Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap ibu selaku korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap bapak Saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang merayakan malam tahun baru di rumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi yakni korban Kamarudin (Alm), saksi Masnawati, saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira yang mana saat itu maka saksi sedang duduk diteras melihat saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira sedang membuat api pembakaran di depan rumah saksi dan saksi mengetahui sendiri tentang adanya kejadian tersebut yang mana pada saat saksi pelaku tersebut melakukan penusukan terhadap ayah saksi maka saksi menyaksikannya secara langsung;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ayah saksi sudah di tusuk oleh Terdakwa maka saat itu yang saksi lakukan adalah langsung berteriak meminta tolong dan saat pelaku tersebut berlari melarikan diri maka saksi langsung membantu memapah (bantu berdiri) ayah saksi tersebut dan terus berteriak meminta tolong kepada tetangga rumah saksi. Lalu datanglah kakak kakak saksi yaitu saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira untuk membantu memapah (bantu berdiri) ayah saksi tersebut yang sudah sempoyongan dan bersama berteriak meminta pertolongan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang pula ibu saksi yaitu saksi Masnawati dan langsung memapah ayah saksi untuk dibawa ke depan rumah saksi;

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi maka datanglah tetangga rumah saksi yaitu saksi Aris dan Saudara Hasan dan bersama dengan saksi Maharani Safira langsung membawa ayah saksi tersebut kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan Pembunuhan terhadap korban adalah: Pertama tama pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB saat itu keluarga kami sedang merayakan malam pergantian tahun baru yang saat itu dirumah saksi ada Saksi, Korban Kamarudin (Alm), saksi Masnawati, saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira. Kemudian saat itu maka kami membagi tugas yang mana Ibu saksi yaitu saksi Masnawati bertugas untuk membuat bumbu ayam bakar sedangkan Saksi, Korban Kamarudin (Alm), saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira bertugas untuk menyiapkan api pembakaran dan peralatan / perlengkapan lainnya. Lalu pada saat kami sedang membuat api pembakaran maka terdengar suara lemparan batu kearah tembok dapur rumah saksi secara berulang kali dan terdengar suara teriakan dari Terdakwa dari samping rumah saksi dengan kata *"Kamarudin, Kamp*Ng, Anji*G, Sini Keluar Kamu.....! Saya Bunuh Kamu.....! Kamu Gak Ngelawan Gak Sama Saya.....! Kita Sepatian (Mati) Aja...!"* Namun hal tersebut kami diamkan saja dikarenakan bukan sekali itu Terdakwa menantang ayah saksi dan tidak pernah ditanggapi oleh ayah saksi dan keluarga. Lalu pada saat itu setelah api pembakaran yang saksi, Korban Kamarudin, saksi Dona Rahmawati, saksi Maharani Safira sudah jadi dibuat maka saat itu ayah saksi masuk kedalam rumah sedangkan saksi duduk diteras (beristirahat) sambil memainkan handphone miik saksi. Kemudian Terdakwa terus menerus berteriak dengan kata kata yang sama seperti tersebut diatas dan ditambah dengan perkataan *"Mana Istri Kamu, Saksi Perkosa..... Mana Anak Gadis Kamu, Saksi Perkosa..... Kamp*Ng Kamu Kamarudin.... Kamp*Ng Kamu Tamrin, Tukang Ngintip Istri Orang.....!"*;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut tiba tiba ayah saksi korban Kamarudin langsung emosi dan saat itu berniat menemui Terdakwa disamping rumahnya tersebut dan berjalan didepan saksi sambil berkata *"Apa Mau Anak Ini....."*. Melihat ayah saksi ingin menemui pelaku maka saksi Dona Rahmawati dan saksi Maharani Safira melarangnya dengan



berteriak “Ayah... Ayang... Jangan... Jangan...” dan saat itu saksi langsung mengikuti ayah saksi dibelakangnya dan menuju ke belakang rumah lewat samping rumah saksi (memutar). Kemudian sesampainya disamping rumah Terdakwa tiba tiba langsung saja Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik miliknya tersebut ke arah perut bawah bagian kanan Ayah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi langsung berteriak “Ayah... Ayah,,,” dan setelah menusukkan senjata tajam tersebut maka Terdakwa mencabut kembali pisaunya dan memegang (menenteng) senjata tajam tersebut pada tangan kanannya dengan posisi berhadapan dengan ayah saksi dan saat itu juga ada Saudara Hendri Kiki (kakak kandung Terdakwa) di antara Korban Kamarudin dan Terdakwa yang saat itu hanya terdiam saja. Lalu saksi Dona Rahmawati dan saksi Maharani Safira berteriak juga meminta pertolongan dan saksi juga langsung berteriak histeris meminta pertolongan. Saat itu maka Terdakwa langsung berlari kabur melarikan diri kearah perkebunan yang ada belakang rumah sedangkan Saudara Hendri Kiki berjalan ke arah depan rumah dan menuju ke pinggir jalan utama;

- Bahwa kemudian datanglah tetangga rumah diantaranya saksi Aris dan Saudara Hasan yang kemudian bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Maharani Safira langsung membawa ayah saksi tersebut kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan mobil tetangga rumah saksi tersebut. Kemudian ibu saksi yaitu Masnawati saksi bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Dona Rahmawati menyusul dengan mengendari sepeda motor sedangkan saksi menunggu dirumah dan sesampainya kami dirumah sakit HARAPAN BUNDA maka kami mendapatkan kabar bahwa ayah saksi tidak tertolong dan telah meninggal dunia Hingga akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lampung Tengah;
- Bahwa luka yang dialami oleh ayah saksi yaitu Korban Kamarudin tersebut yang mengakibatkan ayah saksi meninggal dunia adalah Luka Tusuk pada perut bawah sebelah kanan mendekati alat kelamin ayah saksi dan bahwa luka tusuk yang dialami oleh ayah saksi tersebut adalah sebanyak 1 (satu) luka tusukan dan tidak ada luka lain yang dialami oleh ayah saksi yaitu Korban Kamarudin tersebut;
- Bahwa saat tidak ada permasalahan awal antara ayah saksi yaitu Korban Kamarudin dengan Terdakwa sehingga terjadinya kejadian tersebut, Namun sejak Bulan puasa tahun 2024 kemarin Terdakwa sering berteriak



teriak dengan nada / kata menantang ayah saksi dan menuduh bahwa ayah saksi yaitu Korban Kamarudin dan kawannya saksi Tamrin telah mengintip kakak iparnya yang bernama Saudari Endang Sari Namun hal tersebut tidak pernah kami hiraukan oleh kami dan ayah saksi yaitu Korban Kamarudin dikarenakan dirumah kami tersebut hanya ada 1 (satu) orang laki-laki yakni ayah saksi sendiri sedangkan yang lainnya perempuan semua;

- Bahwa jarak saksi saat menyaksikan atau melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap ayah saksi yaitu Korban Kamarudin tersebut adanya hanya sekira setengah meter saja (sangat dekat) dan saat itu terdapat penerangan lampu teras yang menyinari lokasi / tempat kejadian tersebut serta tidak ada yang menghalangi pandangan saksi untuk menyaksikan / melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap ayah saksi yaitu Korban Kamarudin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dona Rahmawati Binti Kamarudin (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah Bapak Kandung saksi yang bernama Korban Komarudin;
- Bahwa yang telah membunuh Korban Komarudin adalah tetangga saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;
- Bahwa saat itu saksi sedang merayakan malam tahun baru dirumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi yakni Korban Komarudin, saksi Masnawati, saksi Agustin Suci Yowanda, saksi Maharani Safira yang mana saat itu maka saksi dan saksi Maharani Safira sedang merapikan



api pembakaran yang kami buat didepan rumah saksi. Saksi mengetahui sendiri tentang adanya kejadian tersebut yang mana pada saksi dan saksi Maharani Safira sedang merapihkan api pembakaran yang kami buat didepan rumah kami maka tiba tiba ayah saksi berjalan menemui pelaku tersebut dan sesampainya disamping rumah pelaku tersebut ayah saksi langsung di tusuk oleh pelaku tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ayah saksi Korban Komarudin berjalan menemui Terdakwa tersebut dan diikuti dengan saksi Agustin Suci Yowanda maka saat itu saksi dan saksi Maharani Safira langsung berteriak “ayah...ayah... Jangan... Jangan.....” lalu saksi Maharani Safira mengejar ayah saksi lewat arah depan rumah Terdakwa tersebut menuju kesamping rumah Terdakwa tersebut. Lalu sesampainya saksi dan saksi Maharani Safira disamping rumah Terdakwa maka ayah saksi sudah ditusuk oleh Terdakwa tersebut dan saksi Agustin Suci Yowanda berteriak “ayah.... Ayah.....” Kemudian saksi, saksi Maharani Safira dan saksi Agustin Suci Yowanda langsung membantu memapah (bantu beridiri) ayah saksi tersebut dan terus berteriak meminta tolong kepada tetangga rumah saksi. Lalu datanglah ibu saksi yaitu saksi Masnawati dan langsung membantu memapah ayah saksi untuk dibawa ke depan rumah saksi dan sesampainya didepan rumah saksi maka datanglah tetangga rumah saksi yaitu saksi Aris dan Saudara Hasan yang kemudian bersama dengan saksi Maharani Safira langsung membawa ayah saksi tersebut ke Rumah Sakit HARAPAN BUNDA untuk mendapatkan pertolongan dan dirumah sakit kami mendapatkan kabar bahwa ayah saksi tidak tertolong dan telah meninggal dunia. Hingga akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lampung Tengah;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban;
 - Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa terhadap Korban Komarudin tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
4. M. Haris Alias Aris Bin M. Subir (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Korban Komarudin;
- Bahwa yang telah membunuh Korban Komarudin adalah tetangga Korban Komarudin yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;
- Bahwa pada saat tindak pidana Pembunuhan tersebut maka saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi di Dusun I Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut yang mana pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar suara teriakan meminta tolong secara berulang kali dari belakang rumah saksi kemudian pada saat saksi datang ke sumber suara tersebut maka didapati bahwa Korban Kamarudin sudah tergeletak sambil dipeluk oleh istrinya yaitu saksi Masnawati dengan bersimbah darah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Korban Kamarudin sudah tergeletak dengan keadaan sudah bersimbah darah sambil di peluk oleh istri korban tersebut maka saat itu yang saksi lakukan adalah langsung membantu memapah (bantu beridiri) Korban Kamarudin lalu datanglah Saudara Hasan sehingga saksi bersama dengan Saudara Hasan dan anak korban yaitu saksi Maharani Safira langsung membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan awalnya antara Korban Kamarudin dengan Terdakwa sehingga terjadinya kejadian tersebut. Namun berdasarkan keterangan istri dan anak anak korban maka sejak Bulan puasa 2024 Terdakwa sering berteriak teriak dengan nada / kata menantang korban yang menuduh bahwa Korban Kamarudin dan kawannya yaitu saksi Tamrin telah mengintip kakak iparnya yang bernama Saudari Endang Sari. Namun hal tersebut tidak pernah di hiraukan oleh keluarga korban dikarenakan di rumah keluarga korban tersebut tidak ada anak laki laki yang mana anak korban perempuan semua sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat mereka takut untuk meladeni / menanggapi tantangan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa terhadap Korban Komarudin tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

5. Tamrin Bin M. Hasan (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang bernama Korban Komarudin;
- Bahwa yang telah membunuh Korban Komarudin adalah tetangga Korban Komarudin yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;
- Bahwa pada saat adanya tindak pidana Pembunuhan tersebut maka saat itu saksi sedang berada dirumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi di Dusun Jalan Raya Buyut Udik Kamp. Buyut Udik Kec Gunung Sugih Kab Lampung Tengah dan saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut adalah dari Saudara M. Nur (tetangga saksi) yang mana pada saat saksi sedang berada dirumah saksi bersama sama dengan keluarga saksi maka datanglah Saudara M. Nur dan memberitahukan kepada saksi bahwa Korban Kamarudin baru saja ribut dengan Terdakwa dan saat ini Korban Kamarudin sedang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar bahwa Korban Kamarudin baru saja ribut dengan Terdakwa dan saat ini Korban Kamarudin sedang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tersebut maka saat itu yang saksi lakukan adalah langsung menuju kerumah Korban Kamarudin untuk memastikan informasi tersebut. Sesampainya dirumah



Korban Kamarudin maka benar didepan rumah Korban Kamarudin sudah ramai warga setelah itu saat saksi mengobrol maka Korban Kamarudin sudah meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut adalah sekira 700 (tujuh ratus) Meter dan sudah lama sekali saksi tidak bertemu dengan Terdakwa tersebut yang mana saksi juga setelah bekerja di kebun jarang sekali keluar rumah untuk main;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh korban secara pasti karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi hanya mengetahui bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian pinggang hingga akhirnya meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa terhadap Korban Komarudin tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang bernama Komarudin;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan menghilangka nyawa terhadap Korban Komarudin karena Terdakwa melihat korban Komarudin dan saksi Tamrin mengintip kakak ipar Terdakwa yang sedang mandi di dalam kamar mandi, sehingganya Terdakwa emosi dan khilaf dan berfikir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Komarudin;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Kamarudin saat itu adalah pada saat Terdakwa sedang buang air kecil



didepan rumah Terdakwa maka saat Terdakwa menengok kearah kiri maka Terdakwa melihat adanya banyangan orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) maka dari itu Terdakwa langsung berteriak "Woy.... Apa Kerjaan Kamorang". Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna putih dan bersarung warna coklat yang dililit dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di pingang Terdakwa sebelah kiri. Lalu Terdakwa langsung menuju ke samping rumah kakak Terdakwa tersebut namun orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa mengira bahwa orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut adalah Korban Kamarudin dan saksi Tamrin. Maka dari itu Terdakwa langsung ke samping rumah Korban Kamarudin dan berteriak "Kamarudin, Kamp*Ng, Anji*G, Sini Keluar Kamu.....! Saya Bunuh Kamu.....! Kamu Gak Ngelawan Gak Sama Saya.....! Kita Sepatian (Mati) Aja...!" sambil Terdakwa melempari tembok rumah Korban Kamarudin dengan menggunakan pecahan batu bata dan gentang yang ada di tempat tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang ulang namun saat itu tidak ditanggapi oleh Korban Kamarudin yang mana Korban Kamarudin tidak juga menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kembali dengan kata "Mana Istri Kamu, Saya Perkosa..... Mana Anak Gadis Kamu, Saya Perkosa..... Kamp*Ng Kamu Kamarudin.... Kamp*Ng Kamu Tamrin, Tukang Ngintip Istri Orang.....!" dan tak lama kemudian maka terdengar suara teriakan dari anak anak Korban Kamarudin dengan kata "Ayah... Ayah... Jangan... Jangan...." mendengar suara tersebut maka Terdakwa langsung mencabut Senjata Tajam yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut dari dari sarungnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang bilah senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung senjata tajam. Lalu Terdakwa mundur untuk mencari tempat yang luas dan bersiap untuk menusuk (menujah) Korban Kamarudin dan menunggu kedatangan Korban Kamarudin di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah kakak ipar Terdakwa yaitu Saudara Hendri Kiki dan untuk meleraikan Terdakwa dengan berkata "Sudah Sudah Dek... Jangan Jangan (Sambil Takut Takut Dikarenakan Terdakwa Sudah Siap Dengan Pisau Badik Ditangan Terdakwa)" dan saat itu senjata tajam tersebut



Terdakwa sembunyi dibelakang badan Terdakwa (Posisi sikap istirahat). Begitu Korban Kamarudin datang dan mendekati Terdakwa maka langsung saja Terdakwa tusukkan senjata tajam tersebut keadahan perut bawah sebelah kanan Korban Kamarudin hingga pisau tersebut menancap ditubuh Korban Kamarudin. Lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dan terdengarlah suara teriakan dari anak anak kamarudin dengan kata "Ayah..... Ayah.....". Lalu pada saat Terdakwa menengok ke kanan Terdakwa maka Terdakwa melihat adanya 2 (dua) anak dari Korban Kamarudin sudah berteriak histeris maka dari itu Terdakwa langsung berlari melarikan diri kearah perkebunan yang ada dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah pada bagian perut bawah sebelah kanan mendekati alat kelamin korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Tersangka tersebut kepada Korban Kamarudin maka saat itu ada Terdakwa, Korban Kamarudin, Saudara Hendri Kiki dan anak dari Korban Kamarudin;
- Bahwa sehingganya Terdakwa melakukan hal tersebut ialah di karenakan Terdakwa merasa emosi dan juga khilaf, kepada Korban Komarudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dalam keadaan bolong pada bagian depan bawah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna abu abu hitam dalam keadaan bolong pada bagian depan atas yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum No: 240/RSHB/A2-01/EXT//2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Dr. DIAN FEBIOLA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua empat belas menit waktu Indonesia bagian barat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Terdapat luka robek pada lipat paha kanan ukuran 2 (dua) x 6 (enam) sentimeter dan perdarahan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang bernama Komarudin;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa terhadap Korban Komarudin karena Terdakwa melihat korban Komarudin dan saksi Tamrin mengintip kakak ipar Terdakwa yang sedang mandi di dalam kamar mandi, sehingganya Terdakwa emosi dan khilaf dan berfikiran untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Komarudin;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Kamarudin saat itu adalah pada saat Terdakwa sedang buang air kecil didepan rumah Terdakwa maka saat Terdakwa menengok kearah kiri maka Terdakwa melihat adanya banyangan orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) maka dari itu Terdakwa langsung berteriak "Woy.... Apa Kerjaan Kamorang". Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna putih dan bersarung warna coklat yang dililit dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di pingang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri. Lalu Terdakwa langsung menuju ke samping rumah kakak Terdakwa tersebut namun orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa mengira bahwa orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut adalah Korban Kamarudin dan saksi Tamrin. Maka dari itu Terdakwa langsung ke samping rumah Korban Kamarudin dan berteriak "*Kamarudin, Kamp*Ng, Anji*G, Sini Keluar Kamu.....! Saya Bunuh Kamu.....! Kamu Gak Ngelawan Gak Sama Saya.....! Kita Sepatitan (Mati) Aja...!*" sambil Terdakwa melempari tembok rumah Korban Kamarudin dengan menggunakan pecahan batu bata dan gentang yang ada di tempat tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang ulang namun saat itu tidak ditanggapi oleh Korban Kamarudin yang mana Korban Kamarudin tidak juga menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kembali dengan kata "*Mana Istri Kamu, Saya Perkosa..... Mana Anak Gadis Kamu, Saya Perkosa..... Kamp*Ng Kamu Kamarudin.... Kamp*Ng Kamu Tamrin, Tukang Ngintip Istri Orang.....!*" dan tak lama kemudian maka terdengar suara teriakan dari anak anak Korban Kamarudin dengan kata "*Ayah... Ayah... Jangan... Jangan....*" mendengar suara tersebut maka Terdakwa langsung mencabut Senjata Tajam yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut dari dari sarungnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang bilah senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung senjata tajam. Lalu Terdakwa mundur untuk mencari tempat yang luas dan bersiap untuk menusuk (menujah) Korban Kamarudin dan menunggu kedatangan Korban Kamarudin di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah kakak ipar Terdakwa yaitu Saudara Hendri Kiki dan untuk meleraikan Terdakwa dengan berkata "*Sudah Sudah Dek... Jangan Jangan (Sambil Takut Takut Dikarenakan Terdakwa Sudah Siap Dengan Pisau Badik Ditangan Terdakwa)*" dan saat itu senjata tajam tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang badan Terdakwa (Posisi sikap istirahat). Begitu Korban Kamarudin datang dan mendekati Terdakwa maka langsung saja Terdakwa tusukkan senjata tajam tersebut keadahan perut bawah sebelah kanan Korban Kamarudin hingga pisau tersebut menancap ditubuh Korban Kamarudin. Lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dan terdengarlah suara teriakan dari anak anak kamarudin dengan kata "*Ayah..... Ayah.....*". Lalu pada saat Terdakwa menengok ke kanan Terdakwa maka Terdakwa melihat adanya 2 (dua) anak dari Korban Kamarudin sudah



berteriak histeris maka dari itu Terdakwa langsung berlari melarikan diri kearah perkebunan yang ada dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah pada bagian perut bawah sebelah kanan mendekati alat kelamin korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Tersangka tersebut kepada Korban Kamarudin maka saat itu ada Terdakwa, Korban Kamarudin, Saudara Hendri Kiki dan anak dari Korban Kamarudin;
- Bahwa sehingganya Terdakwa melakukan hal tersebut ialah di karenakan Terdakwa merasa emosi dan juga khilaf, kepada Korban Komarudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk daripada perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*)” dan “mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap Korban Komarudin pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi Masnawati dengan alamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain kepada Korban Komarudin dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari fiber warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Kamarudin saat itu adalah pada saat Terdakwa sedang buang air kecil didepan rumah Terdakwa maka saat Terdakwa menengok kearah kiri maka Terdakwa melihat adanya banyangan orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) maka dari itu Terdakwa langsung berteriak "Woy.... Apa Kerjaan Kamorang". Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang berwarna putih dan bersarung warna coklat yang dililit dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di pingang Terdakwa sebelah kiri. Lalu Terdakwa langsung menuju ke samping rumah kakak ipar Terdakwa tersebut namun orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengira bahwa orang yang berada di samping kamar mandi kakak ipar Terdakwa (diduga mengintip) tersebut adalah Korban Kamarudin dan saksi Tamrin. Maka dari itu Terdakwa langsung ke samping rumah Korban Kamarudin dan berteriak "Kamarudin, Kamp*Ng, Anji*G, Sini Keluar Kamu.....! Saya Bunuh Kamu.....! Kamu Gak Ngelawan Gak Sama Saya.....! Kita Sepatian (Mati) Aja...!" sambil Terdakwa melempari tembok rumah Korban Kamarudin dengan menggunakan pecahan batu bata dan



gentang yang ada di tempat tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang ulang namun saat itu tidak ditanggapi oleh Korban Kamarudin yang mana Korban Kamarudin tidak juga menemui Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kembali dengan kata "*Mana Istri Kamu, Saya Perkosa..... Mana Anak Gadis Kamu, Saya Perkosa..... Kamp*Ng Kamu Kamarudin.... Kamp*Ng Kamu Tamrin, Tukang Ngintip Istri Orang.....!*" dan tak lama kemudian maka terdengar suara teriakan dari anak anak Korban Kamarudin dengan kata "*Ayah... Ayah... Jangan... Jangan....*" mendengar suara tersebut maka Terdakwa langsung mencabut Senjata Tajam yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut dari dari sarungnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang bilah senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung senjata tajam. Lalu Terdakwa mundur untuk mencari tempat yang luas dan bersiap untuk menusuk (menujah) Korban Kamarudin dan menunggu kedatangan Korban Kamarudin di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah kakak ipar Terdakwa yaitu Saudara Hendri Kiki dan untuk meleraikan Terdakwa dengan berkata "*Sudah Sudah Dek... Jangan Jangan (Sambil Takut Takut Dikarenakan Terdakwa Sudah Siap Dengan Pisau Badik Ditangan Terdakwa)*" dan saat itu senjata tajam tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang badan Terdakwa (Posisi sikap istirahat). Begitu Korban Kamarudin datang dan mendekati Terdakwa maka langsung saja Terdakwa tusukkan senjata tajam tersebut keadahan perut bawah sebelah kanan Korban Kamarudin hingga pisau tersebut menancap ditubuh Korban Kamarudin. Lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dan terdengarlah suara teriakan dari anak anak kamarudin dengan kata "*Ayah..... Ayah.....*". Lalu pada saat Terdakwa menengok ke kanan Terdakwa maka Terdakwa melihat adanya 2 (dua) anak dari Korban Kamarudin sudah berteriak histeris maka dari itu Terdakwa langsung berlari melarikan diri kearah perkebunan yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut kepada Korban Kamarudin adalah pada bagian perut bawah sebelah kanan mendekati alat kelamin korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Tersangka tersebut kepada Korban Kamarudin maka saat itu ada



Terdakwa, Korban Kamarudin, Saudara Hendri Kiki dan anak dari Korban Kamarudin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum No: 240/RSHB/A2-01/EXT/II/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Dr. DIAN FEBIOLA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua empat belas menit waktu Indonesia bagian barat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Terdapat luka robek pada lipat paha kanan ukuran 2 (dua) x 6 (enam) sentimeter dan perdarahan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dalam keadaan bolong pada bagian depan bawah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna abu abu hitam dalam keadaan bolong pada bagian depan atas yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam;

merupakan pakaian milik Korban Komarudin yang sudah tidak bisa digunakan kembali serta alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Komarudin meninggal dunia;
- Terdakwa Pernah dihukum (Perkara Narkotika, Tahun 2019, Putusan 2 Tahun 10 Bulan);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;



Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSI MIRZA Bin (Alm) AMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dalam keadaan bolong pada bagian depan bawah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna abu abu hitam dalam keadaan bolong pada bagian depan atas yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah 15,4 (lima belas koma empat) Centimeter bergagang terbuat dari Fiber warna putih dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Eka Reza Khadowmi, S.H., M.H., selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.